

마. 평판리스크

조치요구서 - 15

시정 요구 / 개선 요구 / 통 보

1. 제 목: 대외 법률자문 관리 불철저 및 개선 필요
2. 소관부점: 중부개발처, 준법경영실
3. 내 용:

가. 업무개요

준법경영실은 「업무분장세칙」 제6조 제3호에 따라 법률자문 및 대외 기관 질의를 총괄하고 있으며, 같은 세칙 제37조 제2호에 따라 소관업무와 관련된 「업무질의사항처리요강」(이하 “업무질의요강”이라 한다)의 제정·개폐 등에 관한 사항을 담당하고 있다.

각 부점은 업무질의요강에 따라 업무수행과 관련하여 고문변호사 등 대외기관의 유권해석이나 의견이 필요한 경우 부점에서 직접 대외기관으로 질의하거나, 심사부점(업무 총괄부점)에 요청하여 질의하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

업무질의요강 제3조 제2항 및 제3항에 따르면 대외질의를 하는 경우 주무부점(준법경영실)의 사전합의를 받아야 하며, 지역본부에서 업무관할 지역 내 지정변호사에게 소관 업무 처리를 위해 법률자문을 직접 구하는 경우 심사부점의 사전합의를 받도록 되어 있으며

같은 요강 제5조 제1항에 따르면 본사 부점 또는 지역본부는 대외 기관으로부터 회신문 접수시 질의문 및 회신문(이하 “질의회신문”이라 한다) 사본을 주무부점에 송부하도록 되어 있다.

또한, 같은 요강 제6조에 따르면 주무부점은 송부받은 질의회신문을 주제별, 업무별, 연도별로 분류하여 관리하고, 질의회신문을 공사 직원이 열람할 수 있게 비치하도록 되어 있다.

한편, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제11조 제1항에 따르면 공공기관은 법률자문 현황 등 각 호의 사항을 공시하여야 하고, 다만, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조에 따른 비공개 사유⁸¹⁾에 해당하는 경우 등은 공시하지 아니할 수 있다고 되어 있으며

같은 법 제12조 제3항에 따르면 기획재정부장관은 공공기관이 경영공시 의무 및 통합공시 의무를 성실하게 이행하지 않거나 허위의 사실을 공시한 때에는 해당 기관으로 하여금 해당 사실을 공고하고 허위사실 등을 시정하도록 명령할 수 있으며, 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 주무기관의 장 또는 해당 공공기관의 장에게 관련자에 대한 인사상의 조치 등을 취하도록 요청할 수 있다고 되어 있다.

따라서, ❶ 각 부점은 대외기관에 법률자문을 하는 경우 내규에서 정한 사전협의 등 절차를 준수하여야 하며, ❷ 주무부점은 공사 직원 누구나 쉽게 질의회신문을 열람할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 하고, ❸ 질의요청 부점과 주무부점 모두 법률자문 현황 등의 공시가 성실히 이행될 수 있도록 노력하여야 한다.

81) 개인정보로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보, 법인등의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보 등

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 3년(2022년~2024년) 간 대외 법률자문 관리 실태 및 공시 현황 등을 점검한 결과 다음과 같은 문제점 및 개선사항이 확인되었다.

(1) 대외 법률자문 절차 이행

중부개발처는 2022. 3. 22. 주무부점(舊 법규실)과 사전합의를 거치지 않고 공사 고문변호사인 이종준, 황성필 법률사무소에 법률자문을 각각 의뢰하였고, 약 39개월 이상 경과된 감사일 현재까지 주무부점에 질의 회신문을 제출하지 않는 등

[표 34]와 같이 대외 법률자문을 실시하기 전에 주무부점과의 사전합의⁸²⁾를 거치지 않았거나, 대외기관으로부터 회신문을 받은 후 감사일 현재까지 주무부점에 질의회신문을 제출하지 않은 사례가 14건 확인되었다.

[표 34] 대외 법률자문 절차 미준수 현황

순번	의뢰일자	의뢰부점	자문기관	사전 합의	회신문 제출
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

“기재 생략”

82) 지역본부에서 직접 공사 고문변호사에게 법률자문을 구할 경우에는 심사부점과의 사전 합의 필요

또한, 업무질의요강 제5조 제1항에서는 대외기관으로부터 회신문 “접수시” “질의회신문 사본을 주무부점에 송부”하도록 되어 있는데

내규에 질의회신문 제출기한이 명확하게 표시되어 있지 않아 질의 요청부점에서 질의회신문을 주무부점에 천천히 제출해도 무방하다고 판단하여 대외 법률자문 결과를 접수한 날로부터 길게는 7개월이 지나서 주무부점에 제출한 사례가 확인⁸³⁾되었으며

내규에는 “질의회신문 사본을 송부”하도록 되어 있을 뿐 제출방법을 별도로 정하지 않아 주로 사전협의를 했던 주무부점 담당자에게 이메일 또는 메신저 등으로 질의회신문을 제출하고 있었고, 이에 따라 사전협의를 했던 주무부점 담당자가 이메일을 삭제하거나 메신저 기록이 삭제되는 경우 이력관리가 어려울 것으로 보인다.

따라서, 주무부점에서 대외 법률자문 결과를 효율적·체계적으로 관리할 수 있도록 질의회신문 제출기한 및 방법 등을 정하여 내규에 명시할 필요가 있다.

(2) 대외 법률자문 결과 게시

2018년 이후 대외 법률자문 결과 게시 현황을 점검한 결과 [표 35]과 같이 주무부점은 2018년 7월부터 2019년 6월 사이에 접수된 대외 법률자문 결과를 분류하여 2019. 10. 4. 통합사무자동화시스템(지식자동관리 플랫폼, KAMP)에 게시한 이후 약 39개월이 지난 2023. 1. 2.에서야 2019년 7월부터 2022년 12월 사이에 접수된 대외 법률자문 결과를 게시하였고

83) 1개월 이상 경과하여 질의회신문을 제출한 사례가 18건 확인되어 현지주의 조치(내규에서 질의회신문 제출기한을 정하지 않았다고 하더라도 경영공시 누락을 방지하고 효율적인 대외 법률자문 결과 관리 등을 위해 주무부점에 지체 없이 질의회신문을 제출할 필요가 있음)

2023년 1월부터 12월 사이에 업무부점으로 받은 질의회신문을 2024. 1. 16. 통합사무자동화시스템에 게시하였으나, 그 이후 감사일 현재까지 약 18개월 동안 질의회신문을 공사 직원이 쉽게 열람할 수 있도록 조치하지 않는 등⁸⁴⁾ 대외 법률자문 결과를 게시한 주기가 일정하지 않고 불규칙적인 것으로 확인되었다.

[표 35] '18년 이후 대외 법률자문 결과 게시 현황

순번	등록일자	주무부점(당시 부점명)	대외 법률자문 의뢰일
1		“기재 생략”	
2			
3			
4			

한편, 업무질의요강 제6조 제2항에 따르면 주무부점은 질의회신문을 공사 직원이 열람할 수 있도록 비치하게 되어 있는데, 직원이 주무부점에 직접 방문하여 열람하는 것은 불편하고 접근성이 떨어지므로 주무부점이 사내 통합사무자동화시스템을 통해 정기적으로 게시하도록 내규에 반영할 필요가 있다.

(3) 법률자문 현황 관련 공시

[표 36]과 같이 최근 3년(2022년~2024년) 동안 공사에서 실시한 대외 법률자문은 128건이나, 알리오 시스템을 통해 공시된 법률자문 건수는 14건으로 전체건수 대비 약 11%에 불과하였는데

[표 36] 실제 대외 법률자문 건수 및 공시 건수 비교

구 분	대외 법률자문 건수			공시 건수			공시비율 (B/A*100)
	고문번호사	고문번호사 외	합계(A)	고문번호사	고문번호사 외	합계(B)	
합 계	74	54	128	5	9	14	10.9%

84) 감사기간 중 현지시정 완료('24. 1. 1. ~ '25. 6. 19. 의뢰한 대외 법률자문 결과 게시)

구 분	대 외 법 률 자 문 건 수			공 시 건 수			공 시 비 율 (B/A*100)
	고문변호사	고문변호사 외	합계(A)	고문변호사	고문변호사 외	합계(B)	
'24년	“기재 생략”						
'23년							
'22년							

질의요청 부점에서 주로 법률자문의 내용이 개인정보 또는 경영상·영업상 비밀에 관한 정보 등에 해당됨을 사유로 주무부점에 공시대상에서 제외 요청함에 따라 위와 같은 차이가 발생하는 것으로 확인되었다.

그러나, [그림 16]와 같이 알리오 시스템에서는 법률자문 건수 및 가명처리된 법인 이름(고문변호사 외의 기관에 의뢰한 경우)만 공시하도록 되어 있으므로 공시대상에 포함되더라도 개인의 사생활을 침해하거나, 공사의 이익을 현저히 해하는 경우는 제한적일 것으로 판단되며

[그림 16] 알리오 경영공시 화면(공사 법률자문 현황)

ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 All Public Information in One		보고서명 고문변호사 및 법률자문 현황	PDF 다운로드
법률 한국자산관리공사		첨부파일 선택하세요	파일다운로드 바로보기 바로듣기
2025년1분기			
문서목차			
16-2.고문변호사 및 법률자문 현황			
1. 고문변호사 현황			
2. 법률자문 현황			
년도	구분	법률자문건수(건)	
2024년	고문변호사 계	3	
	고문변호사 외 계	1	
	법인 이름	법무법인김ㅇㅇ	1
		-	-
년도	구분	법률자문건수(건)	
2023년	고문변호사 계	1	
	고문변호사 외 계	3	
	법인 이름	법무법인김ㅇㅇ	1
		법무법인유ㅇ	1
		법무법인민ㅇ	1
년도	구분	법률자문건수(건)	
2022년	고문변호사 계	1	
	고문변호사 외 계	5	
	법인 이름	법무법인정ㅇ	1
		법무법인김ㅇㅇ	2
		법무법인세ㅇ	1
		법무법인화ㅇ	1
년도	구분	법률자문건수(건)	
2021년	고문변호사 계	4	
	고문변호사 외 계	-	

실제 법률자문 건수보다 공시된 건수가 눈에 띄게 낮을 경우 외부에서 봤을 때 공사에서 경영공시를 불성실하게 이행하고 있다는 오해를 불러일으킬 소지가 있으므로, 대외 법률자문을 실시한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 공시대상에 포함시킬 필요가 있을 것으로 보인다.

한편, 같은 기간(2022년~2024년) 공시된 타 기관(기금관리형 준정부기관)의 법률자문 건수(3개년 합계)를 살펴본 결과 한국주택금융공사 382건, 기술보증기금 206건, 신용보증기금 155건 등으로 우리 공사가 공시한 14건과 비교해 볼 때 차이가 큰 것으로 확인되었다.

따라서, 주무부점은 대외 법률자문 관련 공시가 투명하고 실효성 있게 실시될 수 있게 질의요청 부점에 사전협의 단계부터 공시대상에 포함될 수 있도록 적극적으로 안내·협의하는 등 노력할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 중부개발처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 대외 법률자문을 의뢰하는 경우 사전협의 등 내규에 따른 절차를 준수하도록 노력하겠다고 하였다.

준법경영실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 대외 법률자문 관리 강화를 위해 관련 내규를 개정하고, 공시 관련 협의 절차를 강화하는 등 노력하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

중부개발처장은 대외기관으로부터 법률자문 결과를 접수하였으나 주무부점에 제출하지 않은 6건*에 대하여 주무부점에 질의회신문을 제출하고, 앞으로 주무부점과의 사전협의 절차를 거치지 않거나 주무부점에

질의회신문을 제출하지 않는 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

- * 부적정 사례가 2건 이하인 6개 부점(디지털시스템실, 가계기획처, 국유증권관리처, 수도권서부개발처, 부산지역본부, 강원지역본부)는 현지시정 조치함

준법경영실장은 대외 법률자문 결과가 효율적이고 체계적으로 관리될 수 있도록 「업무질의사항처리요강」을 개정하시기 바라며(개선)

대외 법률자문 현황 공시가 투명하고 실효성 있게 실시될 수 있도록 질의요청 부점과의 공시 관련 협의 절차를 강화하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)